

宅建業法 暗記シート

宅建士試験用：定義・免許・宅建士・保証制度・業務規制・35条/37条・報酬・監督 | 基準日: 2026-07-23 | 全35問

問い・キーワード	答え・周辺知識
01. 宅建業法上の「宅地」とは？	建物の敷地に供されている土地、または建物の敷地に供する目的で取引される土地。道路・公園・河川等の公共施設用地は原則として除く。
02. 宅建業法上の「建物」とは？	建物そのものをいう。建物の一部（区分所有建物の専有部分）も取引対象となる。
03. 自ら貸主となる賃貸借は宅建業に含まれるか？	含まれない。自ら当事者となる行為で宅建業に含まれるのは、売買・交換だけ。賃貸借は代理・媒介なら含まれる。
04. 宅建業に含まれる賃貸借の取引形態は？	賃貸借の代理または媒介。自ら貸主として賃貸するだけなら宅建業ではない。
05. 免許権者が国土交通大臣となるのはどんな場合？	事務所を2以上の都道府県に設置する場合。1都道府県内だけなら都道府県知事の免許。
06. 宅建業の免許の有効期間は？	5年。引き続き宅建業を営むには、有効期間満了前に更新を受ける。
07. 免許申請事項に変更があったときの届出期限は？	変更の日から30日以内。免許権者に変更を届け出る。
08. 宅建業法上の「事務所」に必ず含まれる場所は？	本店・支店。支店は宅建業を営まなくても事務所に含まれる。
09. 継続的に宅建業を行う支店以外の場所は事務所になるか？	なる。名称を問わず、継続的に宅建業を行う施設は事務所として扱う。
10. 事務所ごとの専任宅建士の必要人数は？	業務に従事する者5人に1人以上。端数が出れば1人に切り上げる。
11. 専任宅建士が不足したときの必要措置の期限は？	2週間以内。不足を解消するなど、法定の必要措置を取る。
12. 宅建士証の有効期間は？	5年。更新には法定講習を受ける必要がある。
13. 重要事項説明で宅建士証を提示するのはいつ？	相手方から請求があったとき。重要事項説明をする宅建士は提示しなければならない。
14. 従業者名簿の保存期間は？	最終の記載をした日から10年間。事務所ごとに備え付ける。
15. 営業保証金の主たる事務所分はいくら？	1,000万円。その他の事務所は1事務所ごとに500万円を加算する。
16. 営業保証金を供託した宅建業者が事業を開始できるのはいつ？	供託した旨を免許権者に届け出た後。供託だけでは開始できない。

問い・キーワード	答え・周辺知識
17. 保証協会の弁済業務保証金分担金はいくら？	主たる事務所60万円、その他の事務所は1事務所ごとに30万円。営業保証金の代替制度である。
18. 保証協会の社員と取引した債権者はどこから弁済を受ける？	保証協会が供託する弁済業務保証金。社員自身の営業保証金ではない。
19. 誇大広告等として禁止される表示は？	著しく事実に相違する表示、または実際より著しく優良・有利と人を誤認させる表示。
20. 未完成物件を広告できるのはいつから？	開発許可・建築確認など、工事に必要な法令上の処分を受けた後。処分前の広告は禁止。
21. 取引態様を明示すべき時期は？	広告をするときと、注文・依頼を受けたとき。自ら売主・貸主か、代理か、媒介かを明示する。
22. 自ら売主の8種制限が原則適用される相手方は？	買主が宅建業者ではない場合。買主も宅建業者なら、原則として8種制限は適用されない。
23. 自ら売主の場合、受領できる手付額の上限は？	代金の20%まで。買主が宅建業者でない場合に適用される。
24. 自ら売主の手付は原則として何の性質を持つ？	解約手付。相手方が履行に着手するまでは、買主は放棄、売主は倍額を償還して解除できる。
25. クーリング・オフの期間は？	書面で告知を受けた日から8日以内。書面で行う。引渡しと代金全額支払い後はできない。
26. 35条の重要事項説明はいつまでに行う？	契約が成立するまで。宅建業者が宅建士をして、重要事項を記載した書面を交付して説明する。
27. 35条の重要事項説明を行う者は？	宅地建物取引士。宅建士が記名した書面を交付して説明する。
28. 35条書面に記載する代表的な事項は？	権利関係、法令上の制限、インフラ整備状況、解除、違約金・損害賠償予定、手付金等保全措置の概要など。物件・取引により異なる。
29. 37条書面を交付する時期は？	契約成立後、遅滞なく。重要事項説明のように契約前ではない。
30. 37条書面に記載する代表的な事項は？	代金・賃料等、支払時期・方法、引渡時期、移転登記の申請時期、解除に関する事項など。
31. 37条書面には誰が記名する？	宅地建物取引士。宅建士が記名した書面を、各当事者に交付する。
32. 35条・37条書面を電磁的方法で提供できるか？	できる。相手方の承諾その他の法令上の要件を満たすことが必要。
33. 宅建業者が受ける報酬額は誰が定める？	国土交通大臣。宅建業者は定められた上限を超える報酬を受けられない。

問い・キーワード	答え・周辺知識
34. 免許権者が行える主な監督処分は？	指示、業務停止、免許取消し。違反の態様に応じて行われる。
35. 免許権者はどんな場合に指示処分を行える？	宅建業法に違反したとき、取引の公正を害する行為をしたとき、または購入者等の利益を害する行為をしたときなど。